



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.784-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 3.480 (TCE), reclama el Partido Unión Demócrata Independiente, por su apoderado don Pablo Antonio Toloza Fernández, contra la Resolución N°G18635, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a concejal en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°37 y N°38 del oficio de observaciones, rechazó un gasto de \$1.407.176 y ordenó devolver esa suma. El mismo escrito reclama contra las resoluciones que se pronunciaron sobre las cuentas del partido por sus candidaturas a gobernador regional, alcalde y consejero regional (Roles N°1.682, N°1.802 y N°1.798-2025). Pide que se dejen sin efecto ambas observaciones. El Servicio Electoral, a foja 3.511 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°37 recae en la factura N°97955 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por propaganda radial de la campaña de concejales del partido, por \$1.407.176 (foja 430). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.784-2025

colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: la factura es de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, posterior a la inscripción del tarifario, y el partido invocó precisamente que la radio figuraba en la plataforma de tarifas del Servicio Electoral y su buena fe, al reclamar (fojas 3.484 y 3.487 TCE) y, según allí expone, ya al responder el oficio. La observación, en consecuencia, se levanta;

3°) Que, la observación N°38 es de carácter general: con los antecedentes que obran en su poder conforme al artículo 53 de la Ley N°19.884, el Servicio Electoral detectó documentos tributarios emitidos al partido que no encontró registrados en ninguna de sus cuatro cuentas y, evacuada la respuesta del Administrador General Electoral, mantuvo la observación sólo respecto de las boletas de honorarios N°395 de don Rodrigo Toro Arancibia y N°72 de don Felipe Pizarro Cavieres, sin rechazar gasto alguno y derivando los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral (foja 3.466). El partido sostiene que ambas boletas corresponden a gastos de su campaña de concejales, están incorporadas en esa contabilidad y se pagaron con fondos de esa cuenta. Sin embargo, en la cuenta del partido por sus candidaturas a concejal —la de estos autos— lo que se declaró y el Servicio Electoral aceptó fue una boleta distinta de cada prestador —la N°397 de Toro Arancibia, de cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, por \$249.275, y la N°71 de Pizarro Cavieres, de diez de septiembre del mismo año, por \$284.058 (fojas 437 y 432)—; revisado el expediente, las boletas N°395 y N°72 no se hallan en él, ni entre los respaldos de la cuenta ni en la reclamación, y el partido no las acompañó ni explicó la diferencia de numeración, ni al responder el oficio ni ante este Tribunal, de modo que la sola afirmación de haberlas





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.784-2025

declarado y pagado no basta para tener por acreditado que los documentos detectados sean los mismos que se rindieron. La observación, en consecuencia, se mantiene, sin que ello altere la aprobación de la cuenta; y

4°) Que, levantada la observación N°37, el gasto de \$1.407.176 vuelve a ser aceptado y desaparece el excedente que la resolución ordena devolver conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884, de modo que esa devolución debe dejarse sin efecto; mantenida la observación N°38, que no tiene gasto asociado, la cuenta sigue aprobada con observaciones.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 3.480 (TCE) por el Partido Unión Demócrata Independiente contra la Resolución N°G18635, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°37 y se deja sin efecto la devolución de \$1.407.176 ordenada; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°38.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.784-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1784-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



B453CB8D-4817-474F-92A0-2D4268B763DB

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.